

개 선

제 목 별정직 근로자 채용 기준 및 절차 미흡
소관부서 ☒☒☒☒처
내 용

「직제규정」 제8조에 따르면 직원은 사무직, 기술직, 연구직 직원으로 구분하고 「직제규정」 제9조 및 「별정직관리요령」 제2조에 따르면 별정직 근로자는 촉탁, 기간제 근로자 및 단시간 근로자로 구분하며, 직원을 채용하고자 하는 경우 「인사규정」에 따라 직원을 채용하고 있으며 별정직 근로자를 채용하고자 하는 경우 「별정직관리요령」에 따라 채용을 하고 있다.

별정직 근로자 채용의 경우 「별정직관리요령」에 결격사유 및 구비서류에 관한 사항만 규정하고 있을 뿐 채용절차, 채용공고, 채용방법에 관한 사항을 규정하고 있지 않아 공정하고 합리적인 채용을 기대하기 어려우며, 별정직 근로자 중 기간제 근로자의 경우 「별정직관리요령」 제15조에 따라 「기간제근로자 운영지침」을 운영하고 있다.

「기간제근로자 운영지침」은 기간제 근로자의 업무특성에 따른 보수체계만 명시하고 있으며, 그 중 ‘행정·연구·기술정보·검사 및 유통업무 보조로 기능직에 상당하는 자체업무 수행자’의 월 보수액은 1,320천원이나 2017년도 최저임금기준⁶⁾을 적용하면 월 보수액은 주 40시간 근무 시 1,352천원(유급주휴 포함, 월209시간 기준)으로 2017년 이후에는 최저임금법을 위반할 소지가 있다.⁷⁾

6) 2016년 최저임금은 시간당 6,030원이며, 2017년 최저임금은 시간당 6,470원으로 2016년 대비 7.3% 인상 확정 (2016.8.05, 고용노동부 고시 제2016-37호)

7) 최저임금법 제6조(최저임금의 효력)에 따라 최저임금이상의 임금을 지급하여야 하며, 이를 위반 시 최저임금법 제28조(벌칙)에 따라 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해 질 수 있으며, 이 경우 징역과 벌금은 병과(並科) 할 수 있음

조치할 사항

■■■■처는 별정직 근로자의 채용방법, 채용절차, 복무관리에 관한 사항은 「인사규정」을 준용하고, 보수에 관한 사항을 검토하여 「별정직관리요령」을 합리적으로 개정하여 운영하시기 바랍니다.